



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 11113/2015 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. MADAIO MASSIMO,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con gli Avv.ti COVIELLO
GIOVAMBATTISTA e SARRA FABIO,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così provvedere:

Respinta e rigettata ogni domanda formulata dalla convenuta *Controparte_1* nei
confronti del Sig. *Parte_1* in quanto allo stato infondata in fatto e diritto e, comunque,
destituita di valido supporto probatorio, si chiede

Accertare e dichiarare il Sig. *Parte_1* unico erede legittimo della Sig.ra *Per_1*

[...] anche ex artt.565-566 C.C., al quale spetta pertanto l'intera eredità della madre;

Accogliere la richiesta, dichiarare, disporre e determinare le quote dello scioglimento della
comunione, anche ex artt.1111 C.C., riguardante tutti i beni in comproprietà tra il Sig.

Parte_1 e la Sig.ra *Controparte_1* che, ad oggi, risultano essere:

le quote d'investimento in fondi monetari presso la *Organizzazione_1* di Via Gregorio VII° n.392 per un ammontare complessivo pari a 38.153,32€ (trentottomilacentocinquantatre/32 euro), precisamente distribuiti sul fondo denominato “*Organizzazione_2*”, con contratto n.03308309011, per 15.255,36€ (quindicimiladuecentocinquantacinque/36 euro) e sul fondo denominato “*Org_3*”, con contratto n.56170501203, per i restanti 22.897,76€ (ventiduemilaottocentonovantasette/76 euro), entrambi a “firme disgiunte”;

i beni contenuti all'interno della cassetta di sicurezza n.154 ubicata presso [...]

Org_4

Controparte_2

l'immobile appartamento sito in *CP_2* Via Santorre di Santarosa n.37/G, risultante al CEU di *CP_2* al Foglio 804, Numero 205, Sub 505, ZC 5, Cat A2, Classe 3, Vani 6,5, Rendita Euro 1409,93;

l'immobile locale commerciale sito in *CP_2* Via Arduino Forgiarini snc, risultante al NCE di *CP_2* al Foglio 1079, Numero 957, Sub 2, ZC 7, Cat. C1, Cl. 7, mq 63, Rendita Euro 1434,87

e per l'effetto, disporre a carico della Sig.ra *Controparte_1* :

a) la restituzione/pagamento, a favore del Sig. *Parte_1* del 50% del valore delle quote d'investimento nei fondi monetari “Fideuram Master Selection” e “*Org_3*”, quantificato in 19.076,66€ (diciannovemilasettantasei/66 euro), disinvestiti dalla Sig.ra *Controparte_1* e ad essa rimborsati per intero;

b) la restituzione/pagamento, a favore del Sig. *Parte_1* previa stima dell'esperto e se comunque determinabile anche via presuntiva, del 50% del valore degli oggetti originariamente contenuti nella cassetta di sicurezza cointestata a *Persona_1* e *Controparte_1* prima dei tre illegittimi prelievi effettuati dalla Sig.ra *Controparte_1* ovvero, in via subordinata, l'attribuzione, a favore del Sig. *Parte_1* di tutti gli oggetti rinvenuti all'interno della cassetta di sicurezza cointestata, il cui valore è stato stimato in complessivi 4.790,00€ (quattromilasettecentonovanta/00 euro);

c) l'attribuzione, a favore del Sig. *Parte_1* di una indennità mensile così come determinata dal CTU Arch. *Per_2* alle pagine 15 e 16 dell'Elaborato Peritale, alle quali ci si riporta per brevità, inizialmente quantificata dalla parte attrice in 1.000,00€ (mille/00 euro) con decorrenza dal 19/05/2014 alla data di rilascio e/o definizione del procedimento di

Controparte_3 per l'occupazione esclusiva dei due beni immobili oggetto di comproprietà ovvero, in via subordinata, di una somma ritenuta equa e di giustizia;

d) l'attribuzione, ad ognuno dei comproprietari, laddove possibile, della proprietà esclusiva di un immobile ad personam, con contestuale conguaglio in denaro ai sensi degli artt. 1114, 1116 e 728 c.c. giusta stima del CTU circa il valore di mercato di ciascun immobile;

e) Accertata e dichiarata, tra le parti in causa, il diritto sugli immobili descritti in premessa dell'atto di citazione, ordinate le trascrizioni e volturazioni di rito, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in merito, chiede al Tribunale adito dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria de quo, anche ex art. 1111 codice civile, riguardante tutti i beni in comproprietà tra il Sig. *Parte_1* e la Sig.ra *Controparte_1* sopra indicati e come riportati nell'atto di citazione e, contestualmente, disporre l'attribuzione e l'assegnazione pro quota dei beni de quibus, laddove gli stessi siano divisibili, anche con conguaglio attivo o passivo, ovvero, qualora un comproprietario ne faccia specifica richiesta di attribuzione, con immediato accollo di eventuali conguagli passivi da corrispondersi al comproprietario non assegnatario e, in difetto di esecuzione parziale e/o totale di quanto sopra invocato, chiede disporre e far eseguire, la vendita giudiziale dei beni sopra elencati previo accertamento del loro valore venale, con ripartizione del ricavato tra i comproprietari in ragione delle rispettive quote possedute.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese Generali, CPA ed IVA così come per legge.

Per parte convenuta: come da foglio di PC depositato telematicamente in data 1.10.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Individuazione dei beni caduti in successione.

Innanzitutto, occorre evidenziare come sia pacifico in causa il diritto *iure successionis* dell'attore *Parte_1* a subentrare nella piena proprietà dell'intero patrimonio lasciato dalla defunta *Persona_1* (successione apertasi senza testamento e, quindi, trattandosi dell'unico figlio, in assenza di coniuge, regolata dall'art. 566 c.c.); che non vi sono contestazioni nemmeno sull'individuazione del patrimonio immobiliare, costituito dal 50% di un immobile in *CP_2* Via Santorre di Santarosa e dal 30% di un altro immobile, in Via Arduino Forgiarini e sul fatto che le restanti quote (rispettivamente, del 50 e del 70 per

cento) siano intestate alla convenuta *Controparte_1* (elementi, del resto, risultanti anche dalla documentazione catastale e notarile ritualmente depositata).

Del pari non contestato e documentale è che la sig.ra *Per_1* e la sig.ra *CP_1* fossero anche formalmente cointestatarie di due rapporti bancari (cassetta di sicurezza e dossier titoli, poi disinvestiti e confluiti su un conto corrente); sul punto, le uniche contestazioni riguardano la effettiva titolarità di tali rapporti, assumendo la convenuta che entrambi sarebbero stati alimentati esclusivamente con denaro della sig.ra *CP_1* (segnatamente, con i proventi della propria attività professionale di medico-dentista) e sostenendo, pertanto, che gli stessi non dovrebbero essere inclusi nella comunione e sottratti alla divisione.

In proposito, è principio assolutamente consolidato in diritto (e, del resto, correttamente evocato da entrambe le difese), quello per cui, in caso di cointestazione di un rapporto bancario, nei rapporti interni tra contitolari, si applica l'art. 1298 comma 2, c.c., presumendosi perciò la titolarità in parti uguali, salvo prova contraria (Cass. n. 28839 del 5/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 26991 del 2/12/2013; n. 18777 del 23/09/2015 e n. 77 del 4/01/2018); la presunzione legale (iuris tantum) determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico di chi sostiene una diversa distribuzione della titolarità delle somme o dei titoli, l'onere di dimostrarla.

Nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto dalla parte convenuta.

Per quanto riguarda la cassetta di sicurezza, si rileva in primo luogo una carenza e genericità di allegazione, atteso che le deduzioni e le dichiarazioni prodotte (su cui si ritornerà più avanti) riguardano esclusivamente i fondi di investimento, avendo sostenuto che questi ultimi sarebbero stati acquistati ed alimentati con denaro proveniente esclusivamente dalla sig.ra *CP_1* per quanto riguarda la cassetta di sicurezza, invece, dal momento che questa conteneva per lo più oggetti (gioielli), non vi è stata alcuna specifica allegazione sul fatto che essi fossero di esclusiva proprietà della convenuta.

Anzi, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (in particolare, in risposta al cap. B, udienza del 19.09.2018), risulta che la cassetta di sicurezza contenesse oggetti appartenenti ad entrambe le cointestatarie, avendo la convenuta ammesso, da un lato, di aver ritirato alcuni gioielli suoi personali e, dall'altro, che la sig.ra *Per_1* aveva in precedenza anch'ella prelevato preziosi di sua esclusiva proprietà. Per quanto riguarda le somme di denaro, non vi è alcuna allegazione, e tanto meno prova, che le stesse fossero di esclusiva spettanza della sig.ra *CP_1*

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle somme depositate su c/c ed investite in titoli, poiché gli elementi probatori forniti dalla convenuta non sono idonei a superare la presunzione di legge di contitolarità dei beni in parti uguali.

Le dichiarazioni scritte del promotore finanziario **Org_1** , sig. **Testimone_1** (allegate alla memoria 183 n. 2 di parte convenuta), non possono assumere valore probatorio, in primo luogo perché si tratta di dichiarazioni in carta semplice, prodotte in copia e prive di qualunque autenticazione delle sottoscrizioni e di data certa e, sostanzialmente, non si tratta di documenti in senso proprio, quanto di scritti contenenti dichiarazioni di scienza di natura testimoniale, come tali non ammissibili ai sensi dell'art. 257bis c.p.c. in mancanza di consenso dell'altra parte. Inoltre, si rileva come le stesse abbiano un contenuto assolutamente generico, facendo riferimento a presunti versamenti operati da altri conti di esclusiva spettanza della sig.ra **CP_1** o all'impiego di "risorse proprie" di quest'ultima.

Le dichiarazioni sul punto sono generiche, in quanto completamente prive di indicazioni sull'epoca, la quantità, l'entità e la specifica provenienza di tali versamenti, sì da non consentirne una valutazione in termini di attendibilità e credibilità, oltre ad essere valutative nella parte in cui il soggetto riferisce che i versamenti sarebbero stati eseguiti con denaro "proprio" della **CP_1** in tal modo fornendo una valutazione di carattere giuridico sulla proprietà del denaro.

Per gli stessi motivi, non si ritiene ammissibile e rilevante la prova testimoniale dedotta sul punto dalla difesa convenuta; richiamate le motivazioni dell'ordinanza del 9.10.2020, quanto all'istanza di sostituzione del testimone deceduto, in questa sede si deve sottolineare come – contrariamente a quanto ritenuto dal GI con l'ordinanza ammissiva delle prove – il capitolo di prova testimoniale dedotto sul punto sia comunque inammissibile (a prescindere dunque dall'individuazione del testimone chiamato a deporre), appunto perché generico e comportante anche valutazioni non demandabili al teste.

Tanto più non può ammettersi la prova testimoniale in ordine a circostanze che avrebbero potuto essere facilmente provate in via documentale; se è vero – come del resto scritto anche in una delle dichiarazioni del sig. **Tes_1** ove si fa pure riferimento ad allegata documentazione, di cui però non vi è traccia in atti – che la provvista del conto corrente/dossier titoli è stata costituita mediante versamenti provenienti da conti correnti personali della sig.ra **CP_1** allora quest'ultima avrebbe ben potuto fornire la prova di tali

versamenti mediante il deposito degli estratti conto o delle distinte delle singole operazioni, trattandosi di documenti nella sua piena disponibilità.

Inoltre, c'è anche da osservare come, a livello presuntivo, non sia dirimente il fatto che la sig.ra **CP_1** esercitasse regolarmente una professione, dal momento che risulta come anche la sig.ra **Per_1** avesse propri introiti, che le consentivano di alimentare il conto corrente e disporre della provvista per l'acquisto dei fondi di investimento cointestati: infatti, la sig.ra **Per_1** era titolare di pensione dell'importo mensile di circa 1.500,00 euro (affermazione della difesa attrice mai contestata dalla convenuta) e la stessa, come visto, era stata pacificamente in grado di acquistare il 50% dell'immobile di Via Santarosa, nonché il 30% del locale di Via Forgiarini; addirittura, risulta che la sig.ra **Per_1** abbia effettuato un prestito di L. 20.000.000 in favore della stessa sig.ra **CP_1** a dimostrazione ulteriore che non vi fosse alcuna disparità tra i mezzi economici delle due contitolari del conto, che possa far desumere che la provvista di quest'ultimo provenisse esclusivamente dalla convenuta.

Da ultimo, con riferimento alla cassetta di sicurezza, non possono essere accolte le domande dell'attore, volte a dichiarare il diritto del sig. **Pt_1** a vedersi riconosciuta l'intera somma (o valore) trovata al momento dell'apertura della successione, previo accertamento in via presuntiva che il valore dei beni prelevati dalla sig.ra **CP_1** fosse quanto meno pari a tale somma.

Sul punto vi è una totale carenza probatoria in ordine alla quantità, tipologia, valore ed appartenenza dei beni prelevati; pur a fronte dell'elemento presuntivo costituito dal rinvenimento di alcune custodie di gioielli vuote al momento dell'apertura della cassetta dopo il decesso, non vi sono tuttavia altri elementi univoci per ritenere che i gioielli ivi contenuti fossero stati ritirati esclusivamente dalla sig.ra **CP_1** e non anche dalla sig.ra **Per_1** e, soprattutto, non vi è alcun riscontro oggettivo che consenta di individuarne la quantità, la tipologia ed il valore, al fine di ricostruire con esattezza il corrispondente ammontare da includere nell'asse ereditario. È quasi superfluo rimarcare che, nell'ambito di un giudizio di divisione di beni comuni, è necessario ricostruire con precisione la consistenza e l'entità del patrimonio in comunione, al fine di poter determinare con esattezza le quote a ciascuno spettanti, non potendosi pertanto ricorrere ad approssimazioni o presunzioni, tanto meno di carattere generico e non univoco come nel caso di specie.

Conclusivamente, si deve affermare che il saldo del rapporto dossier titoli presso [...] **Org_1** fosse per il 50% di proprietà della sig.ra **Per_1** e sia quindi caduto in

successione; non è contestato, è provato documentalmente ed è stato anche riscontrato dal CTU, che il saldo all'apertura della successione fosse di € 38.153,32, sicché a ciascun convivente spetta la quota di € 19.076,66. Per quanto riguarda la cassetta di sicurezza, la contitolarità al 50% va dichiarata esclusivamente sui beni rinvenuti al momento della sua apertura, per un valore complessivo di € 4.790,00 e, dunque, per una quota di € 2.395,00 per ciascun comproprietario.

Indennità di occupazione.

In punto di fatto, si deve rilevare come non vi sia stata alcuna contestazione sulla circostanza che, anche dopo il decesso della sig.ra **Per_1** la sig.ra **CP_1** abbia continuato a godere ed utilizzare in via esclusiva entrambi gli immobili in comproprietà: l'appartamento di Via Santarosa quale propria abitazione e il locale commerciale di Via Forgiarini quale sede del proprio studio dentistico e che, di contro, il sig. **Pt_1** non abbia mai avuto accesso a tali locali, né la disponibilità delle chiavi e la possibilità di usufruirne in qualche modo o di percepirne i frutti.

Anzi, la parte convenuta ha espressamente ammesso tale utilizzo esclusivo, giustificandolo in base all'assetto consensuale dato dalle due originarie comproprietarie, che avevano convissuto nell'abitazione di Via Santorre di Santarosa.

Del resto, nemmeno in sede di mediazione o in corso di causa (in particolare durante lo svolgimento della CTU, nell'ambito della quale sono state elaborate proposte conciliative), la sig.ra **CP_1** ha mai dichiarato di voler mettere i beni a disposizione dell'attore e di consentirne l'utilizzo.

In punto di diritto, i principi regolatori in materia sono ormai assolutamente consolidati nella elaborazione della pluriennale giurisprudenza: a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, il godimento di un bene in comunione da parte di uno dei comproprietari non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicitare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità*

dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale».*

In base a tali principi, è indiscutibile che, nel caso di specie, l'attore abbia diritto al riconoscimento in suo favore di una indennità pro quota, per il godimento esclusivo che la

sig.ra **CP_1** ha avuto di entrambi gli immobili, avendone anche tratto un palese vantaggio economico (in termini di risparmio di un canone di locazione per l'abitazione, e di un canone di affitto per lo studio dentistico) ed avendone completamente escluso il comproprietario; sul punto, è irrilevante quanto deciso concordemente con la sig.ra **Per_1** poiché, ovviamente, la richiesta del sig. **Pt_1** si riferisce al periodo successivo al decesso di quest'ultima, quando, essendo mutate le persone dei conviventi, occorre avere riguardo alla loro volontà.

Tuttavia, sotto questo aspetto, richiamando la giurisprudenza sopra citata, si deve osservare come non risulti alcun atto di richiesta di accesso / utilizzo dei beni o di diffida a consentirne il godimento, inviata dall'attore alla convenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio (nella lettera del 31.01.2014, doc. 6 allegato alla citazione, si parla esclusivamente dei beni mobili e non si fa alcun cenno agli immobili e non risulta avanzata una simile richiesta nemmeno in sede di mediazione), sicché la richiesta di indennizzo può essere accolta non già a partire dall'apertura della successione o dalla richiesta di mediazione, quanto piuttosto dal momento della notifica della domanda giudiziale (avvenuta il 20.02.2015) e, dunque, a partire dal mese di marzo 2015.

Ne consegue, che, dalle somme calcolate dal CTU, andranno sottratte quelle riferite agli anni 2013 e 2014 (€ 40.049,44 per l'immobile di Via Santarosa; € 21.042,00 per quello di Via Forgiarini) ed ai primi due mesi del 2015 (€ 4.570,56 per Via Santarosa; € 2.576,00 per Via Forgiarini) e così, per un totale, fino al 30.09.2018, di € 93.385,84 per Via Santarosa e di € 50.981,00 per Via Forgiarini.

Ovviamente, dal momento che il godimento esclusivo risulta essersi protratto fino all'attualità, rispetto alle somme calcolate dal CTU, occorrerà liquidare anche gli ulteriori periodi, successivi al 30.09.2018 e fino all'attualità e, quindi, per ulteriori 34 mensilità (3 mesi residui del 2018; 24 mesi per gli interi anni 2019 e 2020 e 7 mesi del 2021); non avendo il CTU determinato il valore per tali periodi, e non essendo ovviamente opportuno rimettere la causa sul ruolo soltanto per questi calcoli, si farà ricorso ad un criterio equitativo, tenuto conto dei valori determinati per gli ultimi periodi di riferimento (quelli temporalmente più vicini), leggermente diminuiti in base alla notoria flessione del mercato immobiliare, avvenuta soprattutto nel periodo successivo alla pandemia da COVID-19. Si ritiene, pertanto, di applicare una media di valore locativo di € 1.900,00 mensili per l'immobile di Via Santarosa e di € 1.000,00 per quello di Via Forgiarini.

Alle somme sopra indicate, vanno quindi aggiunti € 64.600,00 per l'immobile di Via Santarosa ed € 34.000,00 per quello di Via Forgiarini e così, per un totale dell'intero periodo (da marzo 2015 a luglio 2021), pari ad € 157.985,00 (arrotondati) per l'appartamento di Via Santarosa e di € 84.981,00 per il locale commerciale di Via Forgiarini.

Tenuto conto delle quote di comproprietà (50% e 30%), all'attore spettano quindi, a titolo di indennità di occupazione degli immobili, € 78.992,50 per Via Santarosa ed € 25.494,30 per Via Forgiarini e così, per un totale di € 104.486,80.

Domanda di rendiconto/restituzione delle somme versate per la ristrutturazione degli immobili in comunione.

Posto che, in diritto, non è contestabile che il comproprietario il quale abbia anticipato o sostenuto interamente spese nell'interesse della comunione, abbia il diritto al rimborso di tali spese, pro quota, dagli altri comproprietari, in punto di fatto si ritiene che la convenuta abbia fornito, per lo meno in parte, prova documentale idonea del pagamento, da parte sua, di diverse spese per la ristrutturazione dell'immobile di Via Santorre di Santarosa, in **CP_2**. C'è da sottolineare che, rispetto all'originaria richiesta avanzata in comparsa di costituzione, non è stata fornita alcuna prova delle spese asseritamente sostenute per oneri condominiali o interventi comunque deliberati in sede condominiale, che devono pertanto essere escluse.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, la convenuta ha allegato, alla propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., una serie di fatture, preventivi o quietanze, per un totale di € 163.071,76.

Di tali documenti possono essere sicuramente riconosciuti come valida prova il doc. 5 (preventivo con quietanze, per lavori tutti chiaramente riferibili all'immobile *de quo* da parte della ditta **CP_4** per complessivi € 106.600,00; il doc. 4, per € 28.000,00 di lavori, oltre ai 5.631,76 di materiali (provati dalle fatture quietanzate); così come il doc. 6 (a cui è allegata anche la relazione del professionista incaricato, che prova quindi la prestazione) ed i docc. 8 9, 10 e 11.

Si tratta di dichiarazioni sottoscritte, accompagnate, in alcuni casi, da preventivi, fatture, o come detto, dalle stesse relazioni del professionista, nelle quali si dice espressamente che i pagamenti venivano effettuati dalla sig.ra **Controparte_1** e che consentono di riferire

tali versamenti ai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in comproprietà con la sig.ra **Per_1**

Sul punto, appaiono prive di pregio le argomentazioni della parte attrice, secondo cui, stante il tempo trascorso e la impossibilità di ricostruire compiutamente i rapporti contabili tra le parti, sarebbe presumibile che la sig.ra **Per_1** avesse restituito la propria parte di denaro o che, comunque, le due comproprietarie avessero in qualche modo regolato i loro rapporti dare-avere. Si tratta, a ben vedere, non già di una presunzione in senso tecnico-giuridico, basata su elementi oggettivi, quanto meno su un principio di prova, quanto piuttosto di una mera ipotesi astratta, priva di riscontri.

Non si ritiene, invece, di riconoscere le voci di spesa di cui al doc. 7, per prestazioni professionali dell'Arch. **Per_3** poiché si tratta di una dichiarazione priva di qualunque riferimento all'oggetto di tali prestazioni e, in particolare, al fatto che riguardassero l'immobile *de quo* e, inoltre, non indicano nemmeno il soggetto che avrebbe pagato i 5.000,00 euro.

Analoghe considerazioni valgono per i 4.000 euro di cui al doc. 12, quietanza rilasciata dalla **Parte_2** alla sig.ra **CP_1** ma senza alcun riferimento che consenta di stabilire in maniera univoca che si trattasse di interventi eseguiti sull'immobile di **CP_2** in comproprietà tra le parti.

Conclusivamente, il totale dimostrato dalla convenuta a titolo di esborsi da lei sostenuti è quindi di € 154.071,76, con conseguente credito, in suo favore, di € 77.035,88 (corrispondente al 50% di comproprietà del sig. **Pt_1** ; operata la compensazione giudiziale con quello riconosciuto all'attore per indennità di godimento degli immobili, ne risulta un credito in favore del sig. **Pt_1** pari ad € 27.450,92.

Divisione.

Passando, dunque, alla domanda principale di scioglimento della comunione, c'è da precisare che, nella individuazione delle quote e relativi conguagli, non può darsi alcun rilievo al prestito di L. 20.000.000, che la sig.ra **Per_1** avrebbe erogato in favore della sig.ra **CP_1** nel 1994, poiché tale somma non è stata oggetto di una domanda ritualmente e tempestivamente avanzata dall'attore; infatti, soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 3, c.p.c. (ovvero quella destinata esclusivamente alle repliche istruttorie), la difesa del sig. **Pt_1** ha documentato tale prestito ed ha chiesto che di essa si tenesse conto ai fini della

determinazione delle quote di spettanza; la domanda, che in realtà non rientra nell'ambito del giudizio divisionale, ha un titolo diverso rispetto all'originaria *causa petendi*, poiché costituisce richiesta di adempimento di un contratto di mutuo tra le originarie parti (la *de cuius* **Per_1** e la convenuta **CP_1** e dà pertanto luogo ad una inammissibile *mutatio libelli*, peraltro dedotta, come detto, tardivamente (c'è peraltro da osservare come, nei successivi atti, la difesa attrice non abbia più fatto cenno a tale questione, che non è stata nemmeno riproposta nelle conclusioni da ultimo precisate).

Fatta questa doverosa precisazione, si deve affermare senza dubbio come la divisione del patrimonio comune possa essere operata in natura, considerato che vi sono soltanto due conviventi e che l'asse è costituito da due immobili e da alcuni beni mobili, quindi con la possibilità di formare delle quote in natura comprendenti beni immobili per l'intero ed una quota di mobili, eliminando qualsiasi residuo di comproprietà tra le parti.

Il valore totale del patrimonio in comproprietà al 50% tra le parti (abitazione Via Santarosa e beni mobili), è stato determinato dal CTU in complessivi € 582.283,32, per cui ciascuna delle parti ha diritto ad una quota di € 291.141,66; il locale in comproprietà al 70% **CP_1** e 30% **Pt_1** è stato valutato 170.000,00 euro, per cui spettano € 51.000,00 all'attore ed € 119.000,00 alla convenuta.

Rispetto ad un valore totale del patrimonio di € 752.283,32, il sig. **Pt_1** ha quindi diritto ad una quota del valore complessivo di € 342.141,66 e la sig.ra **CP_1** di € 410.141,66.

Delle diverse ipotesi divisionali elaborate dal CTU, Arch. **Persona_4** – le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici – non possono essere prese in considerazione quelle di cui alle ipotesi 1 e 3, in quanto non tengono conto dei fondi monetari, che invece, come visto, devono essere inclusi nell'asse ereditario della **Per_1** e, dunque, nel patrimonio comune; non si ritiene utilizzabile nemmeno la ricostruzione di cui all'ipotesi 4, poiché ricomprende nel patrimonio da dividere anche il credito per indennità di occupazione, che però a stretto rigore non è una parte del patrimonio, ma rientra nei rapporti dare-avere tra le parti, di cui si può semmai tenere conto in sede di determinazione dei conguagli (cfr. art. 723 c.c.); inoltre prevede un'ipotesi alternativa che richiederebbe la rinuncia, da parte dell'attore, a tale credito e, infine, non tiene conto (correttamente, perché non gli era stato demandato nei quesiti del Giudice) del credito riconosciuto alla sig.ra **CP_1** per i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

Resta praticabile quindi la sola ipotesi 2, che tiene conto di tutti i beni in comunione ed opera una divisione in natura; tale ipotesi è stata a sua volta articolata dal CTU in due progetti alternativi, entrambi prevedenti la formazione di due lotti, uno comprendente l'immobile di Via Santorre di Santarosa n. 37 e l'altro comprendente l'immobile di Via Forgiarini e tutti i beni mobili; la differenza tra le due alternative è costituita dall'individuazione del soggetto a cui assegnare i due lotti, da cui discende una differenza dei conguagli in denaro, attesa la diversità delle quote spettanti alle parti (dal momento che, mentre sui mobili e sull'abitazione di Via Santarosa vi è una comproprietà indivisa al 50%, sull'immobile di Via Forgiarini la convenuta è intestataria del 70%, contro il 30% dell'attore).

Esclusa la possibilità di procedere al sorteggio, proprio per la diversità delle quote e dei lotti, ed in assenza di qualunque preferenza espressa dalle parti sui vari progetti elaborati dal CTU, si ritiene di accogliere il Progetto 2 dell'ipotesi 2, il quale ha il vantaggio, rispetto all'altra ipotesi, di attribuire alla CP_1 la quota di maggior valore, nel rispetto delle proporzioni delle quote e, inoltre, è quella che prevede il conguaglio in denaro più basso.

È bene precisare che, nella individuazione dei lotti di cui al dispositivo, proprio per rendere operativa la divisione, si farà riferimento ai beni per l'intero, che dovranno essere ricompresi in ciascun lotto, mentre nelle ipotesi elaborate dal CTU egli ha indicato soltanto la quota parte che doveva essere trasferita a ciascuno per la formazione del lotto (così, ad esempio, laddove il CTU ha indicato che alla convenuta andava assegnata la quota del 50% dell'immobile di Via Santarosa, dovrà intendersi che alla stessa venga attribuito l'intera proprietà dell'immobile, poiché il trasferimento della quota indivisa della metà, essendo ella già titolare della restante parte, la rende proprietaria esclusiva del bene; analogamente per il lotto assegnato all'attore).

Il progetto divisionale qui accolto determina un conguaglio in denaro in favore del sig. Pt_1 sicché non potrà essere operata alcuna compensazione con l'ulteriore credito che egli vanta a titolo di indennità di occupazione.

Spese di lite.

Tenuto conto che il giudizio di divisione, per la sua natura, non consente di ravvisare una parte propriamente soccombente e considerata la soccombenza reciproca delle parti rispetto

alle domande accessorie (indennità di occupazione e restituzione delle spese per la ristrutturazione degli immobili), le spese di lite devono essere interamente compensate.

Anche le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI – devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in quote uguali tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 11113/2015, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara aperta la successione di *Persona_1*, accertando che l'unico erede legittimo della stessa ex art. 566 c.c., è *Parte_1* ;
- dichiara che sono caduti in successione il 50% delle quote dei fondi monetari presso [...] *Org_1*, rispetto all'ammontare totale, all'apertura della successione, di € 38.153,32 ed il 50% dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza n. 154 presso *Org_4*, Agenzia *CP_2* rispetto al controvalore totale di € 4.790,00;
- accerta che il sig. *Parte_1* è creditore della sig.ra *Controparte_1* a titolo di indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili di *CP_2* Via Santorre di Santarosa n. 37 e Via Arduino Forgiarini snc, dal marzo 2015 al luglio 2021, della somma complessiva di € 104.486,80;
- accerta che la sig.ra *Controparte_1* è creditrice del sig. *Parte_1*, a titolo di rimborso pro quota delle spese da lei esclusivamente sostenute per l'immobile di Via Santarosa, della complessiva somma di € 77.035,88;
- operata la compensazione tra i due suddetti crediti, condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, della residua somma di € 27.450,92, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sui beni immobili e mobili di cui in motivazione e di cui *infra*, disponendo che la stessa avvenga in natura, mediante la formazione delle seguenti quote:
 - **LOTTO 1:** da assegnarsi in proprietà esclusiva a *Controparte_1*, composto dall'intero immobile sito in *CP_2* Via Santorre di Santarosa 37, piano T/S1, edificio G, interno 3, censito al N.C.E.U. del Comune di *CP_2* al foglio 804, part. 205, sub. 505;

il lotto ha un valore individuato in € 539.340,00, rispetto ad un valore della quota dell'assegnatario di € 410.141,66 e dovrà pertanto versare un conguaglio di € 129.198,34;

• **LOTTO 2:** da assegnarsi in proprietà esclusiva a *Parte_1*, composto dai seguenti beni: - intero immobile sito in *CP_2* Via Arduino Forgiarini snc, censito al *Org_5* del Comune di *CP_2* al foglio 1079, part. 957, sub. 2; beni mobili e valori presenti presso la cassetta di sicurezza n. 154 della *Organizzazione_6*, per un valore di € 4.790,00; valore dei fondi monetari *Org_1* al tempo dell'apertura della successione, pari ad € 38.153,32;

il lotto ha un valore individuato in € 212.943,32, rispetto ad un valore della quota dell'assegnatario di € 342.141,66 e avrà pertanto diritto ad un conguaglio di € 129.198,34;

- per l'effetto, dispone a carico di *Controparte_1* il pagamento, in favore di *Pt_1* [...], della somma di € 129.198,34, a titolo di conguaglio;

- ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite; pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 6/08/2021.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni